PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Négociation collective FPE

12-10 DGAFP - Négociation collective dans la fonction publique de l'État — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'ordonnance du 17 février 2021 a instauré le nouveau régime de négociation d'accords collectifs dans la fonction publique.
2. La validité d'un accord est conditionnée par la signature d'organisations syndicales représentant au moins 50 pour cent des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées lors des dernières élections.
3. Le comité de suivi est un organisme obligatoire chargé d'évaluer la bonne mise en œuvre de chaque accord conclu.

Cadre et objectifs de la réforme

Notion	À retenir
Historique et étapes	Accords de **Bercy (2008)** et **loi du 05/07/2010** (bases), **loi n° 2019-828 (06/08/2019)** (habilitation ordonnance), **ordonnance n° 2021-174 (17/02/2021)** (nouveau régime).
Objectifs de dynamisation	Rendre le dialogue **plus constructif**, développer une **culture de la négociation**, changer le **paradigme** du dialogue de proximité et donner une **portée juridique** à certaines clauses.
Cadre juridique	Art. L. 221-1 à L. 227-4 **CGFP** (en vigueur **01/03/2022**), pour les négociations engagées depuis le **19/02/2021** (avant : art. 8 bis loi 83-634). Décret **n° 2021-904 (07/07/2021)**, codifié R. 221-1 à R. 227-7 le **01/02/2025**.

Champ d'application et acteurs de la négociation

Notion	À retenir
Sujets L. 222-3	Domaines : travail, télétravail, égalité professionnelle, apprentissage, formation, action sociale, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, climat, discriminations. Permet **mesures réglementaires** ou **engagements d'actions**.
Rémunérations	Évolution rémunérations/pouvoir d'achat (**art. L. 221-1**) : **seule compétence nationale**. Interdiction de négocier le **point d'indice** en préfecture.
Représentativité	Siège au **Conseil commun de la fonction publique** (national) ou au **comité social d'administration** (ministériel/local). Accord valide si **≥ 50 %** des suffrages exprimés.
Autorité	Compétente sur le sujet et les agents. **Ministre** (ministériel), **préfet/secrétaire général/directeur régional** (proximité). **Autorisation préalable** requise si organe collégial.

Déroulement et modalités de la négociation

Notion	À retenir
Initiative de la négociation	Administration : **mandat de négociation** possible. Syndicats **≥ 50 %** : demande écrite (**art. L. 225-1 CGFP**) ; accusé de réception **15 jours**, réunion sous **2 mois**, réponse écrite **15 jours** après.
Accords-cadres et méthode	L'**accord de méthode** s'applique aux négociations futures au même niveau. L'**accord-cadre** est destiné à être décliné à un autre niveau.
Réunions à distance	Faculté pour l'administration (**pas une obligation**). Procédés : **conférence téléphonique**, **visioconférence** ou **dématérialisé**. Privilégier le **présentiel**.
Désaccord	En cas de désaccord empêchant l'aboutissement, un **procès-verbal de désaccord** doit être établi, mettant fin à la négociation.

Contenu, validité et signature de l'accord

Notion	À retenir
Types de clauses	Accords **mixtes** possibles. Domaines **L. 222-3 CGFP** : mesures **réglementaires** (générales/impersonnelles) ou **matérielles** (actions déterminées). Domaines **L. 222-4 CGFP** : **calendrier prévisionnel** ou **déclarations d'intention**.
Comité de suivi	Désigné par **art. L. 227-1 CGFP**. Composé de **syndicats signataires** et de l'**autorité administrative**. Mission : **évaluer la mise en œuvre**. Ne peut traiter de thèmes hors accord initial.
Validité et majorité	Syndicats représentatifs **≥ 50 % des suffrages exprimés** (sièges attribués). Révision : même cycle → élections avant l'accord initial ; autre cycle → élections avant la révision.
Signature et publication	Clauses de **rang décrétal** : signature des **ministres** et du **Premier ministre** via SOLON. Publication numérique, **Bulletin officiel** ou **recueil des actes administratifs** ; mesures **réglementaires** : **Journal officiel**. Vigueur : lendemain de publication.

Vie et évolution de l'accord collectif

Notion	À retenir
Modification / Révision	Modification par **autre accord** (mêmes règles de majorité). Révision par **autorité signataire** ou **syndicats** (au moins **50 %** des suffrages exprimés).
Suspension de l'accord	Par l'**autorité signataire**, en **situation exceptionnelle** : **3 mois maximum**, renouvelable **une fois**, **préavis de 15 jours**, motifs communiqués aux signataires.
Dénonciation de l'accord	**Totale** ou **partielle**, par l'**autorité** ou des syndicats (signataires, représentatifs, **≥ 50 %**). Seulement accord à **durée indéterminée** dont les clauses ne peuvent plus s'appliquer ; mesures réglementaires maintenues.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la consultation des organismes consultatifs et la négociation collective.
- ⚠ Croire qu'un accord relevant de l'article L. 222-4 du CGFP peut contenir des mesures réglementaires.
- ⚠ Oublier que la condition de majorité pour la révision ou la dénonciation change selon le cycle électoral.
- ⚠ Penser qu'un accord peut être suspendu par l'autorité administrative pour une durée indéterminée.
- ⚠ Croire qu'une négociation sur le point d'indice peut s'ouvrir à l'échelle d'une préfecture (compétence nationale seulement).

Sigles et définitions

CGFP — Code général de la fonction publique contenant les dispositions relatives à la négociation et à la conclusion des accords collectifs.

CSA — Comité social d'administration, organisme consultatif où s'apprécie la représentativité des organisations syndicales au niveau local ou ministériel.

Accord de méthode — Accord qui détermine les modalités et le calendrier des négociations pour des futurs accords passés au même niveau.

Accord-cadre — Accord qui détermine les modalités de négociation pour être décliné à un autre niveau de négociation.

Principe de faveur — Règle selon laquelle un accord à un niveau inférieur ne peut que préciser ou améliorer l'économie générale d'un accord supérieur.

Dénonciation — Procédure par laquelle l'autorité administrative ou les organisations syndicales représentatives mettent fin à un accord à durée indéterminée.

Auto-test

1. Quelle est la condition de majorité pour la validité d'un accord signé ?
2. Quels types de mesures les accords de l'article L. 222-3 du CGFP peuvent-ils contenir ?
3. Quelle est la durée maximale de suspension d'un accord par l'autorité administrative en cas de situation exceptionnelle ?
4. Quelle est la mission du comité de suivi ?
5. Que doit-on établir en cas de désaccord empêchant l'aboutissement d'une négociation ?

Réponses : **1.** Au moins 50 pour cent des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées lors des dernières élections. · **2.** Des mesures réglementaires ou des engagements d'actions déterminées. · **3.** Trois mois renouvelable une fois. · **4.** Évaluer la bonne mise en œuvre de chaque accord conclu. · **5.** Un procès-verbal de désaccord.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.